

1503988-64.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... concluir-se que os entorpecentes destinavam-se ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminosa, pode-se ter a certeza de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503988-64.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503988-64.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID QUIRINO DE NOVAES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

DAVID QUIRINO DE NOVAES, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, art. 163, parágrafo único, III, art. 329 e art. 129, §12, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 09h46min, na Rua dos Lírios, nº 182, Flórida, nesta cidade e comarca de Praia Grande, guardava, para fins de

tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 08 (oito) porções de maconha, pesando aproximadamente 29g, 20 (vinte) pedras de crack, pesando aproximadamente 0,07g, e 132 (cento e trinta e dois) eppendorfs de cocaína, pesando aproximadamente 125g, conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fl. 13/14 e no auto de constatação preliminar de fl. 15/16.

Consta também que, nas mesmas condições de tempo e espaço acima descritas, DAVID QUIRINO DE NOVAES destruiu e deteriorou coisa alheia consistente no vidro traseiro da viatura da Polícia Militar, bem público estadual.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e espaço acima descritas, DAVID QUIRINO DE NOVAES, se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra o Policial Militar Danilo Silva Ribeiro.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, DAVID QUIRINO DE NOVAES causou lesão corporal de natureza leve em Danilo Silva Ribeiro, policial militar e, portanto, agente previsto no artigo 144 da Constituição Federal, causando os ferimentos visíveis constantes nas fotografias de fl. 09/10.

Relatório final (fl. 69/70)

A denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2022 (fl. 115/116).

O réu foi citado (fl. 104) e apresentou defesa prévia (fl. 111/114).

Laudo pericial químico toxicológico, laudo pericial de danos no veículo e laudo de lesão corporal às fl. 142/144, 145/147 e 185/186.

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas e o réu foi interrogado (fl. 154).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fl. 160/167).

A Defesa requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o art. 28 da lei nº 11.346/06 e aplicação da pena mínima. Requereu, ainda, a aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33, da lei 11.343/2006, regime aberto para cumprimento da reprimenda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (fl. 171/177).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria estão comprovadas. A primeira pelo boletim de ocorrência (fl. 03/06), auto de prisão em flagrante (fl. 01/02), pelas fotografias (fl. 09/10), auto de exibição e apreensão (fl. 13/14), auto de constatação (fl. 15/16), e laudos periciais químico toxicológico, de danos no veículo e de lesão corporal às fl. 108/110, 145/147 e 185/18, atestando o primeiro positivo para a substância Tetrahidrocanabinol (THC) e cocaína apreendidos, bem como os demais atestando danos no veículo e lesão leve no policial. A segunda pelos relatos colhidos tanto em solo policial como em juízo.

A testemunha Eliana, em juízo (fl. 154) disse que o réu é seu companheiro e conviviam na mesma casa, cuja proprietária é sua patroa Salete, a qual frequentava a casa em fins de semana e feriados e tinha conhecimento de que ele morava com ela na residência. Foi a responsável por chamar a polícia, pois havia discutido com o

réu. Chegando ao local, os policiais pediram para entrar no imóvel. O réu fugiu ao avistar os policiais, mas foi capturado e retornou à casa. Autorizou os policiais a adentrarem o imóvel para ele retirar seus pertences e, ao revistarem a mochila do acusado, eles encontraram as drogas. Não viu o policial tirando o entorpecente da mochila, pois foi quem subiu e pegou a mochila em cima do armário. O policial apenas mostrou os entorpecentes dentro do quarto na sua presença, pois teria mexido no guarda-roupas para retirar os pertences do acusado antes de pegar a mochila. Não sabe de onde o policial pegou as drogas. Tinha conhecimento de que o réu era usuário de drogas e desconfiava do uso cocaína, além de maconha. Presenciou o réu fumando maconha fora de casa, mas nunca viu ele usando drogas dentro de casa. No dia o réu estava violento, mas não a agrediu, somente a ofendeu. Pegou a mochila em cima do guarda-roupas para colocar as vestimentas do réu.

O policial Danilo reconheceu o réu em audiência. A princípio foram chamados para uma ocorrência de desentendimento entre um casal. Ao adentrarem a rua, o réu viu a viatura e saiu com a bicicleta em disparada. Houve perseguição e ele foi detido, mas estava muito nervoso e foi necessário chamar reforço. Ele foi conduzido até a casa e sua companheira disse que ele teria usado entorpecentes à noite inteira e a ameaçou de morte. Indagada, disse que ele apenas a ameaçou. Ela pediu para retirar seus pertences da casa. Quando ela entregou os pertences do acusado, que eram três mochilas, logo na primeira mochila encontrou um pacote. No momento em que retirou o pacote da mochila, o réu estourou o vidro da viatura e fugiu para a rua. Ele foi detido novamente e na sacola encontrou os entorpecentes. A companheira retirou do interior da residência as mochilas e entregou no quintal da casa, dizendo que eram os pertences dele. Sua parceira na ocorrência também presenciou os fatos. Nenhum policial ingressou no interior da casa para pegar as mochilas. A companheira dele mostrou-se surpresa com as drogas encontradas. O réu estava muito alterado e foi difícil detê-lo. A companheira do acusado franqueou a entrada dos policiais no imóvel, mas ficou no quintal. Não entrou no interior da casa, esperou que ela trouxesse os pertences. Depois que o acusado quebrou o vidro da viatura e fugiu, entrou em luta corporal para detê-lo e ficou ferido (fl. 154).

No mesmo sentido a policial Tatiana, em juízo (fl. 154). Reconheceu o réu em audiência. Foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento entre casal. No momento em que adentraram a via, o réu visualizou a viatura e fugiu. A equipe conseguiu detê-lo somente na rodovia, com ajuda de reforço. Ele estava alterado e disse que fugiu porque se desentendeu com sua mulher. Retornaram ao local da ocorrência e, em contato com a esposa, ela disse que foi ameaçada e, como o réu usava entorpecente, pediu que ele se retirasse para não ter problemas com a proprietária do imóvel. Ela franqueou a entrada do seu parceiro até o quintal, informando que iria trazer as mochilas com os pertences do réu. Após seu parceiro pegar a primeira mochila e vistoriar, localizou uma sacola e, em seguida, o réu quebrou o vidro da viatura e fugiu novamente. Foi necessário o uso de força para detê-lo, ele entrou em luta corporal porque estava muito alterado. A companheira dele entrou no interior da residência e entregou três mochilas ao seu parceiro, que se encontravam do lado de fora da casa. Ela informou que o réu era usuário de drogas, mas que ele não usava drogas dentro da casa. Seu parceiro não estava com a mochila quando saiu do quintal da residência, pois o réu quebrou o vidro da viatura, fugiu, e seu parceiro foi atrás. A vistoria foi realizada na presença da companheira do réu.

Interrogado em juízo, o réu David (fl. 154) informou que tem 30 anos e nunca foi processado criminalmente anteriormente. Os fatos narrados na denúncia são falsos, pois não fugiu por duas vezes e não quebrou o vidro da viatura no momento que o policial pegou uma porção de drogas em sua casa. Encontrou com os policiais na rua e tentou fugir, pois tinha consumido drogas e ingerido álcool. Foi detido, algemado e conduzido até a porta da casa. O policial Danilo abriu o vidro da viatura, desferiu-lhe dois tapas na sua cara e disse que iria "ferrar" com sua vida, pois o fez correr atrás dele. Após chamar sua esposa, o policial tirou as algemas e atrás

do vidro da viatura puxou uma bolsa preta, tirou uma sacola, colocou entre seu colete e pediu que adentrasse a casa para pegar seus pertences. Em seguida, quebrou o vidro, pois o policial tinha pegado a sacola e iria "ferrar" sua vida. O policial machucou sua mão quando tentou segura-lo para que não saísse da viatura. Não havia drogas na casa, o policial que simulou o flagrante. No ato da ocorrência estava sob o efeito de drogas. É usuário de maconha e cocaína, não conhecia os policiais anteriormente a ocorrência. O policial entrou com sua esposa no interior da residência.

A negativa do réu não merece guarida, pois não encontra eco em qualquer prova colhida. Embora negue a prática delitiva, a prova é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta a ensejar a sua condenação. O laudo pericial toxicológico de fl. 142/144 e os depoimentos dos policiais demonstraram que as drogas encontradas eram do réu.

Não há falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada existe nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Registre-se o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei).

Ademais, a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o modo como estavam acondicionadas são indicativos suficientes para concluir-se que os entorpecentes destinavam-se ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminoso, pode-se ter a certeza de que o tóxico destina-se ao tráfico criminoso, à luz do artigo 37 da Lei Antitóxico. (Apelação Criminal n. 210.111-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 25.03.97 - V. U.)

"A apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar ela separada em quantidades diferentes, leva à segura conclusão de que a mesma se destina a comércio, e não a uso próprio" (TACRIM-SP AC 223.693 Rel. Manoel Carlos JUTACRIM 63/240).

Assim, não há falar em absolvição por falta de provas, nem desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei de drogas.

Os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos encontram-se em total harmonia com o inquérito policial, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada dos policiais em prejudica-lo.

Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Outrossim, as imagens do laudo pericial de fl. 145/147 demonstram que o réu danificou o vidro da porta do compartimento posterior da viatura policial, fato narrado pelos policiais em juízo e admitido pelo réu em seu interrogatório. Assim, patente a ocorrência do delito de dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal).

A mesma conclusão para o delito de resistência, pois demonstrado que o réu se opôs a execução da ordem policial. Ao resistir e investir contra o policial Danilo, o réu causou-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme o laudo de lesão corporal e fotografias acostados aos autos a fl. 09/10 e 185/186.

Incide, para este último crime, a causa de aumento de ter sido praticadoa contra autoridade policial no exercício da função ou em decorrência dela, nos termos do §12 do art. 129 do Código Penal.

Destarte, o conjunto probatório é firme no sentido de que o réu praticou as condutas delituosas descritas na inicial, sendo a sua condenação de rigor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR DAVID QUIRINO DE NOVAES, anteriormente qualificado, como incurso nas penas dos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 163, parágrafo único, inciso III, 329 e 129, §12, todos do Código Penal, na forma do art. 69, restando a individualização das penas.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é primário (fl. 89). O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Com relação aos crimes de lesão corporal e danos ao patrimônio público, tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, fixo as penas bases no mínimo legal em:

A) Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006: 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

B) Art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal: 06 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.

C) Art. 329 do Código Penal: 02 meses de detenção.

D) Art. 129, parágrafo 12, do Código Penal: 03 meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, cabível a aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33, visto que o réu é primário, a indicar que não se dedica a atividades criminosas. Foi pego com diversas drogas, de modo que incide o patamar de 1/6 (um sexto), resultando em:

A) Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006: 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, no mínimo legal.

B) Art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal: 06 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.

C) Art. 329 do Código Penal: 02 meses de detenção.

D) Art. 129, parágrafo 12, do Código Penal: 03 meses de detenção.

Presente a causa de aumento do parágrafo 12 do art. 129, aplico o aumento de 1/3 (um terço) a esse delito, resultando na seguinte pena:

A) Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006: 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, no mínimo legal.

B) Art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal: 06 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.

C) Art. 329 do Código Penal: 02 meses de detenção.

D) Art. 129, parágrafo 12, do Código Penal: 04 meses de detenção.

Somo a penas dos delitos praticados, por tratar-se de concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

PENA DEFINITIVA: 04 anos e 02 meses de reclusão e 01 ano e 02 meses de detenção, bem como pagamento de 426 dias-multa, no mínimo legal.

No tocante à pena de multa estabelecida para o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, que "não foram violados princípios constitucionais, porque o legislador ordinário, ao prever os elevados patamares mínimos e máximos para a pena pecuniária, que vão de 500 a 1.500 dias-multa, levou em conta a manifesta gravidade do delito de tráfico, que tanto prejuízo vem trazendo à sociedade, tanto é que equiparado a hediondo também por lei." (TJ-SP - APL: 00482035720118260050 SP 0048203-57.2011.8.26.0050, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2014, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 16/05/2014).

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a pena privativa de liberdade do delito de tráfico deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena. As demais penas de detenção, pelos motivos já elencados, deverão ser inicialmente cumpridas em regime semi-aberto.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da decisão de fls. 52/58, cujas razões passam a fazer parte integrante da presente (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), e com fundamento no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderá o réu recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão no local em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Autorizo, ainda, a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Recomende-se o réu na prisão onde está detido. Expeça-se guia de execução provisória para o devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.R.I

Praia Grande, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA